

Bekendtgørelse 2007-10-26 nr. 1263 om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2008 efter lov om arbejdsskadesikring for ulykker indtrådt og for erhvervssygdomme anmeldt den 1. juli 2007 eller senere

I medfør af § 27, stk. 4, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006, som ændret ved lov nr. 496 af 6. juni 2007, fastsættes:

§ 1

En løbende ydelse for tab af erhvervsevne, tilkendt efter § 17 og § 17 a i lov om arbejdsskadesikring, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige ydelse på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel A, som står ud for den tilskadekomnes alder på omsætningstidspunktet.

Stk. 2. Tabel A anvendes desuden til fastsættelse af erstatning for fremtidige permanente udgifter til helbredelse, optræning og hjælpemidler efter § 15, stk. 3, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 3. Når den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder ligger mellem de aldre, som er angivet i tabellen, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder.

Stk. 4. Når den tilskadekomne på tidspunktet for afgørelsen om erstatning for tab af erhvervsevne og afgørelsen om eller forsikringsselskabets/Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings stillingtagen til fremtidige permanente udgifter til helbredelse, optræning og hjælpemidler er 2 år eller mindre fra at nå folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, fastsættes kapitalbeløbet ved at gange den årlige ydelse på afgørelsestidspunktet med faktoren 1,164. Det samme gælder tilskadekomne, der har nået folkepensionsalderen.

§ 2

En løbende ydelse for tab af forsørger, tilkendt efter § 20, stk. 2, i lov om arbejdsskadesikring, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige ydelse på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel B eller C, som står ud for den efterladtes alder og restperioden af erstatningsydelsen på omsætningstidspunktet.

Stk. 2. Når restperioden af erstatningsydelsen opgjort i år og måneder ligger mellem de restår, som er angivet i tabellen, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på restperioden opgjort i år og måneder.

§ 3

Faktorerne i bilagets tabel A, B og C er fastsat på grundlag af følgende forudsætninger:

- 1) En dødelighed for erstatningsmodtageren som fastsat i det tekniske livsgrundlag G82.

- 2) En rentefod på 5,30 pct. p.a., fastsat som gennemsnittet af de af Nationalbanken opgjorte årsgennemsnitlige effektive renter for 30-årige realkreditobligationer for årene 2002 til 2006.
- 3) En beskatning af kapitalafkast på 38,78 pct., fastsat som summen af satserne for indkomståret 2007 for bundskatten (5,48 pct.), jf. lov om indkomstskat for personer mv. (personskatteloven), sundhedsbidraget (8,0 pct.), den landsgennemsnitlige kommuneskat (24,6 pct.) og den landsgennemsnitlige kirkeskat (0,7 pct.).
- 4) En beskatning af løbende ydelse på 41,78 pct., fastsat som gennemsnittet af henholdsvis summen af satserne for indkomståret 2007 for bundskatten (5,48 pct.), jf. lov om indkomstskat for personer mv. (personskatteloven), sundhedsbidraget (8,0 pct.), den landsgennemsnitlige kommuneskat (24,6 pct.) og den landsgennemsnitlige kirkeskat (0,7 pct.) og summen af satserne for indkomståret 2007 for bundskatten (5,48 pct.) og mellemskatten (6,0 pct.), jf. lov om indkomstskat for personer mv. (personskatteloven), sundhedsbidraget (8,0 pct.), den landsgennemsnitlige kommuneskat (24,6 pct.) og den landsgennemsnitlige kirkeskat (0,7 pct.).
- 5) En løntalsregulering af løbende ydelse på 2,72 pct. årligt, fastsat som gennemsnittet af 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent, for årene 2004 til 2008.

§ 4

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2008 og har virkning for ulykker indtrådt den 1. juli 2007 eller senere og for erhvervssygdomme anmeldt den 1. juli 2007 eller senere, når løbende ydelser omsættes til kapitalbeløb i perioden fra den 1. januar 2008 til den 31. december 2008.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1068 af 11. december 2003 har fortsat virkning for ulykker indtrådt før den 1. juli 2007 og for erhvervssygdomme anmeldt før den 1. juli 2007.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 678 af 20. juni 2007 ophæves pr. 1. januar 2008.

Bilag 1

Tabel A: Erhvervsevnetabserstatning uden omsætningsmulighed fra det 63. år

Fylt alder	Mænd	Kvinder	Fylt alder	Mænd	Kvinder
5	28,453	28,780	35	15,047	15,335
6	28,034	28,362	36	14,574	14,857
7	27,614	27,943	37	14,100	14,377
8	27,191	27,521	38	13,624	13,895
9	26,767	27,097	39	13,147	13,411
10	26,340	26,671	40	12,669	12,926
11	25,911	26,242	41	12,190	12,439
12	25,480	25,812	42	11,710	11,951
13	25,047	25,379	43	11,229	11,461
14	24,612	24,944	44	10,746	10,969
15	24,175	24,507	45	10,263	10,476
16	23,736	24,068	46	9,778	9,981
17	23,295	23,627	47	9,292	9,484
18	22,852	23,183	48	8,805	8,986

19	22,407	22,738	49	8,316	8,486
20	21,960	22,290	50	7,826	7,983
21	21,511	21,840	51	7,334	7,479
22	21,061	21,388	52	6,841	6,973
23	20,608	20,934	53	6,345	6,464
24	20,154	20,479	54	5,847	5,953
25	19,698	20,021	55	5,347	5,438
26	19,240	19,561	56	4,843	4,921
27	18,780	19,099	57	4,335	4,400
28	18,319	18,635	58	3,823	3,875
29	17,856	18,169	59	3,306	3,345
30	17,392	17,701	60	2,782	2,810
31	16,926	17,232	61	2,252	2,269
32	16,458	16,760	62	1,713	1,721
33	15,989	16,287			
34	15,519	15,812			

Tabel B: Forsørgertabserstatning, mænd

Fyldt alder	Resterende erstatningsperiode, antal hele år									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	0,581	1,158	1,731	2,301	2,868	3,431	3,990	4,546	5,098	5,647
19	0,581	1,158	1,731	2,301	2,867	3,430	3,990	4,545	5,097	5,646
20	0,581	1,158	1,731	2,301	2,867	3,430	3,989	4,544	5,096	5,644
21	0,581	1,158	1,731	2,301	2,867	3,429	3,988	4,543	5,095	5,643
22	0,581	1,157	1,731	2,300	2,866	3,429	3,987	4,542	5,094	5,641
23	0,581	1,157	1,731	2,300	2,866	3,428	3,987	4,541	5,092	5,639
24	0,581	1,157	1,730	2,300	2,866	3,428	3,986	4,540	5,091	5,637
25	0,581	1,157	1,730	2,300	2,865	3,427	3,985	4,539	5,089	5,635
26	0,580	1,157	1,730	2,299	2,865	3,426	3,984	4,538	5,087	5,633
27	0,580	1,157	1,730	2,299	2,864	3,425	3,983	4,536	5,085	5,630
28	0,580	1,157	1,730	2,299	2,864	3,424	3,981	4,534	5,083	5,628
29	0,580	1,157	1,730	2,298	2,863	3,424	3,980	4,532	5,081	5,625
30	0,580	1,157	1,729	2,298	2,862	3,422	3,979	4,530	5,078	5,621

31	0,580	1,157	1,729	2,297	2,861	3,421	3,977	4,528	5,075	5,618
32	0,580	1,157	1,729	2,297	2,861	3,420	3,975	4,526	5,072	5,614
33	0,580	1,156	1,728	2,296	2,860	3,419	3,973	4,523	5,069	5,610
34	0,580	1,156	1,728	2,296	2,859	3,417	3,971	4,521	5,065	5,605
35	0,580	1,156	1,728	2,295	2,858	3,416	3,969	4,517	5,061	5,600
36	0,580	1,156	1,727	2,294	2,856	3,414	3,966	4,514	5,057	5,594
37	0,580	1,156	1,727	2,293	2,855	3,412	3,964	4,510	5,052	5,588
38	0,580	1,156	1,726	2,292	2,854	3,410	3,961	4,506	5,047	5,582
39	0,580	1,155	1,726	2,291	2,852	3,407	3,957	4,502	5,041	5,575
40	0,580	1,155	1,725	2,290	2,850	3,405	3,954	4,497	5,035	5,567
41	0,580	1,155	1,725	2,289	2,848	3,402	3,950	4,492	5,028	5,558
42	0,580	1,155	1,724	2,288	2,846	3,399	3,946	4,487	5,021	5,549
43	0,580	1,154	1,723	2,287	2,844	3,396	3,941	4,481	5,013	5,539
44	0,580	1,154	1,722	2,285	2,842	3,392	3,936	4,474	5,005	5,528
45	0,580	1,154	1,722	2,283	2,839	3,388	3,931	4,467	4,995	5,516
46	0,580	1,153	1,721	2,282	2,836	3,384	3,925	4,459	4,985	5,503
47	0,579	1,153	1,720	2,280	2,833	3,380	3,919	4,450	4,974	5,489
48	0,579	1,152	1,718	2,278	2,830	3,375	3,912	4,441	4,962	5,474
49	0,579	1,152	1,717	2,275	2,826	3,369	3,904	4,431	4,948	5,457
50	0,579	1,151	1,716	2,273	2,822	3,363	3,896	4,420	4,934	5,439
51	0,579	1,150	1,714	2,270	2,818	3,357	3,887	4,408	4,918	5,419
52	0,579	1,150	1,713	2,267	2,813	3,350	3,877	4,394	4,902	5,398
53	0,579	1,149	1,711	2,264	2,808	3,342	3,866	4,380	4,883	5,375
54	0,578	1,148	1,709	2,260	2,802	3,334	3,855	4,365	4,863	5,350
55	0,578	1,147	1,707	2,257	2,796	3,325	3,842	4,348	4,842	5,323
56	0,578	1,146	1,704	2,252	2,789	3,315	3,829	4,330	4,818	
57	0,578	1,145	1,702	2,248	2,782	3,304	3,814	4,310		
58	0,577	1,144	1,699	2,243	2,774	3,293	3,798			
59	0,577	1,143	1,696	2,237	2,765	3,280				
60	0,577	1,141	1,693	2,232	2,756					
61	0,576	1,140	1,690	2,225						
62	0,576	1,138	1,686							
63	0,576	1,136								
64	0,575									

Tabel C: Forsørgertabserstatning, kvinder

Fyldt alder	Resterende erstatningsperiode, antal hele år									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	0,581	1,158	1,731	2,302	2,869	3,432	3,992	4,548	5,101	5,651
19	0,581	1,158	1,731	2,302	2,868	3,432	3,992	4,548	5,101	5,650
20	0,581	1,158	1,731	2,302	2,868	3,431	3,991	4,547	5,100	5,649
21	0,581	1,158	1,731	2,301	2,868	3,431	3,991	4,547	5,099	5,648
22	0,581	1,158	1,731	2,301	2,868	3,431	3,990	4,546	5,098	5,647
23	0,581	1,158	1,731	2,301	2,867	3,430	3,990	4,545	5,097	5,646
24	0,581	1,158	1,731	2,301	2,867	3,430	3,989	4,544	5,096	5,644
25	0,581	1,158	1,731	2,301	2,867	3,429	3,988	4,543	5,095	5,643
26	0,581	1,157	1,731	2,300	2,866	3,429	3,987	4,542	5,094	5,641
27	0,581	1,157	1,731	2,300	2,866	3,428	3,987	4,541	5,092	5,639
28	0,581	1,157	1,730	2,300	2,866	3,428	3,986	4,540	5,091	5,637
29	0,581	1,157	1,730	2,300	2,865	3,427	3,985	4,539	5,089	5,635
30	0,580	1,157	1,730	2,299	2,865	3,426	3,984	4,538	5,087	5,633
31	0,580	1,157	1,730	2,299	2,864	3,425	3,983	4,536	5,085	5,630
32	0,580	1,157	1,730	2,299	2,864	3,424	3,981	4,534	5,083	5,628
33	0,580	1,157	1,730	2,298	2,863	3,424	3,980	4,532	5,081	5,625
34	0,580	1,157	1,729	2,298	2,862	3,422	3,979	4,530	5,078	5,621
35	0,580	1,157	1,729	2,297	2,861	3,421	3,977	4,528	5,075	5,618
36	0,580	1,157	1,729	2,297	2,861	3,420	3,975	4,526	5,072	5,614
37	0,580	1,156	1,728	2,296	2,860	3,419	3,973	4,523	5,069	5,610
38	0,580	1,156	1,728	2,296	2,859	3,417	3,971	4,521	5,065	5,605
39	0,580	1,156	1,728	2,295	2,858	3,416	3,969	4,517	5,061	5,600
40	0,580	1,156	1,727	2,294	2,856	3,414	3,966	4,514	5,057	5,594
41	0,580	1,156	1,727	2,293	2,855	3,412	3,964	4,510	5,052	5,588
42	0,580	1,156	1,726	2,292	2,854	3,410	3,961	4,506	5,047	5,582
43	0,580	1,155	1,726	2,291	2,852	3,407	3,957	4,502	5,041	5,575
44	0,580	1,155	1,725	2,290	2,850	3,405	3,954	4,497	5,035	5,567
45	0,580	1,155	1,725	2,289	2,848	3,402	3,950	4,492	5,028	5,558
46	0,580	1,155	1,724	2,288	2,846	3,399	3,946	4,487	5,021	5,549
47	0,580	1,154	1,723	2,287	2,844	3,396	3,941	4,481	5,013	5,539

48	0,580	1,154	1,722	2,285	2,842	3,392	3,936	4,474	5,005	5,528
49	0,580	1,154	1,722	2,283	2,839	3,388	3,931	4,467	4,995	5,516
50	0,580	1,153	1,721	2,282	2,836	3,384	3,925	4,459	4,985	5,503
51	0,579	1,153	1,720	2,280	2,833	3,380	3,919	4,450	4,974	5,489
52	0,579	1,152	1,718	2,278	2,830	3,375	3,912	4,441	4,962	5,474
53	0,579	1,152	1,717	2,275	2,826	3,369	3,904	4,431	4,948	5,457
54	0,579	1,151	1,716	2,273	2,822	3,363	3,896	4,420	4,934	5,439
55	0,579	1,150	1,714	2,270	2,818	3,357	3,887	4,408	4,918	5,419
56	0,579	1,150	1,713	2,267	2,813	3,350	3,877	4,394	4,902	
57	0,579	1,149	1,711	2,264	2,808	3,342	3,866	4,380		
58	0,578	1,148	1,709	2,260	2,802	3,334	3,855			
59	0,578	1,147	1,707	2,257	2,796	3,325				
60	0,578	1,146	1,704	2,252	2,789					
61	0,578	1,145	1,702	2,248						
62	0,577	1,144	1,699							
63	0,577	1,143								
64	0,577									